



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Idamaria Chieffo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15481/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) *Parte_2* (C.F.

C.F._2 , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ivan Fossati ed elettivamente domiciliati

presso lo studio del difensore in Milano, Via Tommaso Salvini n. 5;

- parte attrice

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio degli avv.ti. Luca Boggio e

Andrea Gazzotti, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via dei Cappuccini n. 19;

- convenuto

nonché contro

Controparte_2 (C.F. *C.F._4*), con il patrocinio dell'avv. COSTA

ANGELI FRANCESCO MARIA ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Redi, 25, presso il predetto difensore;

- convenuto

e contro

Controparte_3 (C.F. **P.IVA_1**) rappresentata da **Controparte_4** con il patrocinio dell'avv. Emilio Tosi, elettivamente domiciliato in Milano, Via Larga n. 7, presso il predetto difensore;

- convenuto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Conclusioni nell'interesse degli opposenti:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), e previa ogni più opportuna statuizione e declaratoria, sia di rito che di merito, così giudicare:

Nel merito:

- *accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e/o di titolarità attiva in capo al signor **Controparte_1** ad agire in via esecutiva per il credito azionato nel contesto dell'esecuzione 1866/2018 e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità e/o estinzione della predetta esecuzione e/o l'inefficacia degli atti di precetto, pignoramento e di tutti i successivi atti compiuti per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa;*

- *preso atto della prevalenza del giudicato portato dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1750/2018 (sulla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 148/2017) in relazione all'esistenza dell'obbligo di **CP_5** di manlevare, indennizzare e fornire la provvista per i debiti fideiussori contratti dai signori **Pt_2** con il cet bancario, tra i quali è ricompreso il debito **Orga** accertare e dichiarare nei confronti del signor **Controparte_2** attuale titolare del credito originariamente vantato da **Orga** (e di poi ceduto al signor **CP_1** e da questi a **CP_5**), e di tutti gli aventi causa, l'estinzione per confusione del credito oggetto della cessione perfezionata tra **Controparte_6** ed il signor **CP_2** in data 15.7.2016 e, per l'effetto, accertare che nulla è dovuto dai signori **Pt_2** per il credito di € 339.939,12, oltre interessi e spese legali originariamente vantati dal **Controparte_7** (già **Controparte_8** [...]) in forza della fideiussione rilasciata dai signori **Pt_2** nell'interesse della **CP_9***

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nei termini di legge.

Conclusioni nell'interesse dell'opposto CP_1

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

respingersi l'opposizione e, per l'effetto, dichiararsi il diritto del procedente a proseguire l'esecuzione;

con il favore delle spese.

Conclusioni nell'interesse dell'opposto CP_2

“In via gradata logico-giuridica:

A) IN VIA PRELIMINARE INAMMISSIBILITÀ:

-IN PRIMIS, ANTE OMNIA:

dichiarare inammissibile la inconferente domanda avversaria, ex se, di cui non si accetta il contraddittorio, in presente sede di opposizione all'esecuzione, ex art. 99 c.p.c. trattandosi di domanda afferente a controversia sulla distribuzione del ricavato, giusta decisione del reclamo che statuisce essere questione “ da rimettersi al momento della distribuzione della somme “.

-IN SECUNDIS, *dichiarare inammissibile l'opposizione alla esecuzione diretta nei confronti di uno solo dei due titoli esecutivi del procedente, comunque regolarmente depositati ed efficaci.*

-TERTIO :

dichiarare inammissibile l'opposizione alla esecuzione stante, comunque, anche la presenza di altri creditori muniti di titolo esecutivo.

B) IN SUBORDINE NEL MERITO:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare tutte le domande avversarie in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto, con condanna alle spese di lite, nonché tenuto conto, oltre che della infondatezza, anche della triplice palese inammissibilità della domanda, con espressa richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 cpc I o III comma, anche per la fase di reclamo, danno che viene sin d'ora forfettariamente quantificato in Euro 5.000,00 o comunque da determinarsi in via equitativa.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Conclusioni nell'interesse di CP_3

“[...] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

Nel merito, in via principale:

-Rigettare in toto, per i motivi esposti in narrativa, le istanze ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che inammissibili e, per l'effetto;

- **Dichiarare** la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare;

In via istruttoria:

-Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge;

In ogni caso:

-Con vittoria di spese, ed onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Salvis juribus.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione

Con atto di citazione, notificato il 23/04/2020, Parte_2 e Parte_1 , debitori eseguiti nella procedura esecutiva immobiliare n. 1866/2018 r.g.e, hanno instaurato la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione promossa ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c. nella procedura esecutiva n. 1866/2018 R.G.E.

In estrema sintesi, con la predetta opposizione i debitori eseguiti hanno lamentato la carenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente, Controparte_1 al momento della notifica del precetto e del pignoramento, rispettivamente avvenuti il 31 maggio 2018 e il 29 agosto 2018.

Espongono gli opposenti che:

- nell'atto di pignoramento il CP_1 aveva riferito di aver acquistato da Controparte_7 il credito di € 339.939,12 oltre interessi e spese legali portato dal decreto ingiuntivo n. 9043/2011 emesso in favore del predetto istituto di credito e nei confronti degli eseguiti, quali fideiussori della società CP_9

Org_2 che il **CP_1** era intervenuto, nella qualità di cessionario (ex art. 111 c.p.c.) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (concluso con sentenza n. 12355/2014, con cui il Tribunale di Milano ha confermato il decreto), oltre che nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 2901 c.c., concluso con sentenza n. 14548/2012, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale e condannato i convenuti alla rifusione delle spese;

- che, solo dopo l'udienza di vendita ex art. 569 c.p.c., i debitori erano venuti a conoscenza – nel contesto della procedura fallimentare pendente innanzi al Tribunale di Roma nei confronti della società **CP_6** [...] – che il credito di € 339.939,12, azionato da **Controparte_1** nella procedura esecutiva per cui è causa, era stato da questi ceduto alla società **Controparte_6** con atto del 2014 e che, successivamente, in data 15.07.2016, la società **Controparte_6** aveva ceduto il medesimo credito a **CP_2** atteso che le cessioni non erano state comunicate ai debitori.

Svolti tali rilievi in fatto, gli opposenti hanno eccepito la mancanza della titolarità, in capo al precedente **CP_1** dei crediti azionati, per averli ceduti prima della istaurazione del giudizio esecutivo, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la legittimazione a procedere *in executivis* richiede la attuale titolarità del diritto sancito nel titolo posto a fondamento dell'esecuzione, con esclusione della predetta legittimazione se il diritto sia stato riconosciuto e attribuito ad un diverso soggetto (arg. ex Cass. 5221/1992).

Sotto altro aspetto gli opposenti hanno osservato che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite 61/2014, il difetto di legittimazione attiva comportava la mancanza originaria del titolo esecutivo in capo al precedente, con conseguente caducazione *ex tunc* degli atti della procedura esecutiva, senza che potesse assumere rilievo il successivo intervento dal creditore **Controparte_10** (quale mandataria di **Controparte_3**).

Gli attori hanno poi eccepito nei confronti del creditore intervenuto **CP_2** l'avvenuta estinzione per confusione del credito di cui si era reso cessionario dalla società **CP_5**, atteso che tale società era anche

debitrice dei signori **Pt_2** in virtù di un accordo, anteriore alla cessione, in base al quale la società [...] **CP_6** si era accollata tutti i debiti che i signori **Pt_1** e **Pt_2** si erano assunti come fideiussori della società **Controparte_11** nei confronti di vari istituti di credito (tra questi il debito nei confronti di **Orga** oggetto delle diverse cessioni) e la cui esistenza ed efficacia era stata accertata dalla Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1750/2018 – passata in giudicato – sebbene in relazione ad altra posizione debitoria degli opposenti.

Gli attori hanno, inoltre, riportato che il signor **CP_2** si era opposto all'accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata nel giudizio esecutivo dati debitori, producendo la diversa sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano n. 148/2017, con cui la Corte aveva accertato la falsità della sottoscrizione apposta al patto di acollo con cui **CP_12** si era impegnata a indennizzare e a manlevare i signori **Pt_2** dei debiti contratti da **CP_9**

Rispetto a tale difesa gli opposenti hanno osservato che doveva prevalere il giudicato più recente, quindi, quello della Corte d'Appello di Firenze, la quale aveva ritenuto adeguatamente provata l'esistenza del medesimo patto, valorizzando il contenuto di un diverso documento (sul quale si tornerà nel prosieguo), le cui sottoscrizioni non erano state oggetto di disconoscimento alcuno.

Riferiscono, ancora, nell'atto di citazione che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza comunicata il 28 gennaio 2020, aveva respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando un termine per l'istaurazione del giudizio di merito e che era interesse degli stessi opposenti incardinare il giudizio di merito.

Così ripercorse le vicende del giudizio esecutivo, gli opposenti hanno chiesto accertarsi la “carezza di legittimazione e/o di titolarità attiva in capo al signor **Controparte_1** ad agire in via esecutiva per il credito azionato nel contesto dell'esecuzione n. 1866/2018 e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità e/o estinzione della predetta esecuzione e/o l'inefficacia degli atti di precetto, pignoramento e di tutti i successivi atti per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa”; sotto altro

profilo, parte opponente ha chiesto accertarsi la prevalenza della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1750/2018 in ordine all'accertamento della sussistenza dell'obbligo di manleva in capo alla società **CP_5** [...] e di fornire la provvista per i debiti fideiussori contratti dai signori **Pt_2** con il ceto bancario, tra i quali il debito di **Orga** e, quindi, dichiarare l'estinzione per confusione del credito originariamente vantato da **Orga** e azionato, da ultimo, da **CP_2** con il credito vantato dai signori **Pt_2** nei confronti della società cedente **Controparte_6**

Costituitisi in giudizio, i creditori **CP_1** **CP_2** e **Controparte_3** hanno chiesto il rigetto della domanda attorea con riguardo alla dedotta inefficacia del pignoramento e degli atti dell'esecuzione in ragione dell'originario difetto di legittimazione attiva di **CP_1**

Il convenuto **CP_2** ha, inoltre, chiesto il rigetto della domanda di accertamento della inesistenza del credito per intervenuta estinzione per compensazione.

Così ricostruito l'oggetto del presente giudizio con riguardo alle domande svolte dagli attori, fermo quanto si esporrà nel prosieguo in ordine alle ulteriori difese formulate dai convenuti **CP_2** e **CP_1** nei limiti della loro rilevanza ai fini della odierna decisione, occorre procedere, in primo luogo, all'esame della fondatezza dell'opposizione svolta con riguardo alla eccepita carenza di legittimazione attiva del precedente **CP_1** al momento della instaurazione del giudizio e alla caducazione degli atti esecutivi da questi compiuti.

La domanda svolta dagli opposenti sul punto risulta infondata in relazione sotto diversi profili.

In primo luogo, occorre verificare se, in fatto, sia corretto l'assunto secondo cui **CP_1** ha promosso l'esecuzione nei confronti dei convenuti avendo aver ceduto tutti i crediti di cui era titolare nei confronti degli esecutati.

Giova rilevare che sia nell'atto di precetto che nell'atto di pignoramento il **CP_1** ha rappresentato di essere cessionario dei crediti vantati da **Orga** nei confronti degli esecutati sulla base dei seguenti titoli: - sentenza del Tribunale di Milano n. 14548/2012 relativa al pagamento delle spese di lite a seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria promossa dalla banca; - decreto ingiuntivo n. 9043/2011 emesso dal

Tribunale di Milano e successiva sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 12344/2014 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; - ordinanza di correzione dell'errore materiale in data 20 luglio 2017.

Occorre sin d'ora osservare che il creditore procedente, pur avendo richiamato tutte le predette ragioni di credito (indicando un credito per capitale pari alla somma dei crediti portati dai predetti titoli), ha tuttavia depositato, all'atto di iscrizione al ruolo del giudizio esecutivo, unicamente la copia della sentenza n. 14548/2012 resa dal Tribunale di Milano nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 2901 c.c. e nel quale il **CP_1** era intervenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale cessionario (sentenza contenente la condanna dei signori **Pt_1** e **CP_1** alla rifusione delle spese processuali in favore del **CP_1**).

Si rileva, ancora, che nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, il convenuto [...] **CP_1** ha rilevato che dall'atto di cessione stipulato con la società **CP_6** **CP_6** si ricavava che detta cessione aveva ad oggetto unicamente il credito di € 339.939,12 in linea capitale oltre interessi, fondato sul decreto ingiuntivo n. 9043/2011, confermato dalla sentenza del Tribunale di Milano; mentre non aveva ad oggetto, tra gli altri, il credito per spese di lite, pari ad € 11.430,00 oltre accessori, liquidato dalla sentenza n. 14547/2012 del Tribunale di Milano nel giudizio ex art. 2901 c.c.

Tale obiezione risulta fondata.

Al fine di accertare quali siano i crediti che **CP_1** ha, nel 2014, ceduto alla società **Controparte_6** occorre, infatti, avere riguardo al contenuto della cessione (da **CP_1** a **Controparte_6** prodotta dalle parti. Ebbene, nel primo punto del contratto si legge che Cedente (**Controparte_1** ha acquistato da [...] **Controparte_7** (definito **Org_3** i crediti vantati da tale società verso i signori **Pt_2** e **Pt_1** oggetto di ingiunzione di pagamento del Tribunale di Milano, con decreto immediatamente esecutivo n. 9043/2011. Al secondo punto della scrittura privata le parti descrivono “i crediti” oggetto di cessione facendo nuovamente riferimento al decreto n. 9043/2011 con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto alla società **Controparte_13** quale debitrice principale, e “ai signor **Pt_1** e **Pt_2** in qualità di fideiussori, di pagare, in solido tra loro, in favore della **Controparte_14** la complessiva somma di

€ 339.939,12 oltre interessi dal 30.10.2010 (limitatamente ai signori **Pt_1** e **Pt_2** e spese legali come liquidate, nonché alla società **Controparte_15** sempre in qualità di fideiussore, di pagare la somma di € 299,549,93, oltre interessi contrattualmente pattuiti dal 30.10.2010, sino la saldo effettivo, ed oltre le spese legali liquidate (di seguito “i crediti”).

Al successivo punto tre dell'accordo le parti danno atto che **Orga** (l' **Org_3** ha, “a presidio della garanzia patrimoniale per il soddisfacimento dei Crediti [...] proposto azione revocatoria ordinaria”, dando atto dell'accoglimento da parte del Tribunale di Milano di tale azione, con sentenza n. 14548/2014 (definita nel contratto “la sentenza revocatoria”).

Ciò posto, dal tenore testuale del contratto risulta che nella descrizione dei “crediti” ceduti i contraenti **CP_1** e **Controparte_6** abbiano fatto riferimento unicamente al credito portato dal decreto ingiuntivo; mentre il riferimento alla “sentenza revocatoria” appare compiuto al fine di illustrare il contenuto delle iniziative intraprese dal precedente titolare del credito al fine di conservare la garanzia patrimoniale del credito.

Ne deriva che oggetto della cessione da **CP_1** a **Controparte_6** sia unicamente il credito derivante dal decreto ingiuntivo, non anche il credito per spese legali fondato sulla sentenza n. 14548/2014, che, pertanto, al momento della istaurazione del giudizio esecutivo era nella titolarità del **CP_1**

Per tale ragione, a prescindere da ogni altra considerazione in punto di efficacia del mandato all'incasso conferito dalla società **Controparte_6** al cessionario per la riscossione dei crediti oggetto di cessione, l'opposizione svolta dagli esecutati, con riguardo alla dedotta carenza di legittimazione in ordine a tutti i crediti azionati, non appare fondata.

Irrilevante, ai fini della presente statuizione, è che il creditore abbia omissso il tempestivo deposito degli ulteriori titoli esecutivi richiamati nell'atto di pignoramento e nel precetto. Considerata, infatti, la rituale instaurazione del giudizio, anche ai sensi dell'art. 567 c.p.c., in relazione ad almeno uno dei crediti azionati l'omesso deposito degli altri titoli avrebbe potuto comportare – ove non prodotti con successivo atto,

avente valore di intervento – la espunzione del credito in sede di riparto del ricavato della vendita, non già anche la nullità degli atti esecutivi.

Ciò detto, appare in ogni caso infondata in diritto la tesi secondo cui il difetto di legittimazione del creditore procedente comporterebbe la caducazione degli atti esecutivi anche nel caso di intervento di altri creditori muniti di titolo in data anteriore alla pronuncia dell'illegittimità dell'azione esecutiva promossa dal procedente.

La tesi si fonderebbe, secondo la prospettazione degli attori, sul contenuto della sentenza n. 61/2014 con al quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno esaminato la questione della efficacia degli atti esecutivi nell'ipotesi di successiva caducazione del titolo esecutivo giudiziale dotato di immediata efficacia esecutiva e posto a fondamento dell'esecuzione, laddove siano nel frattempo intervenuti altri creditori muniti di titolo.

In particolare, secondo gli attori, la fattispecie dell'originario difetto di legittimazione del creditore procedente – per intervenuta cessione del credito azionato in data anteriore al pignoramento – sarebbe da equiparare all'ipotesi della caducazione del titolo azionato dal procedente a causa della sua originaria “inesistenza”, ipotesi cui consegue, secondo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, la caducazione degli atti esecutivi, a prescindere dall'intervento di altri creditori titolati.

Appare, quindi, il caso di ripercorrere, sia pure sinteticamente, il complesso *iter* della motivazione della pronuncia richiamata.

Dopo aver richiamato i due principali e contrapposti orientamenti, la Corte ha aderito alla ricostruzione che configura l'espropriazione forzata come “processo a struttura soggettiva aperta, nel quale accanto al creditore pignorante e al debitore (suoi originari soggetti), possono entrarvi, quali ulteriori successivi soggetti, gli altri creditori del debitore esecutato che vi facciano intervento”.

Precisa, al riguardo, la Corte che “la situazione attiva di tutti i creditori intervenuti si concreta [non solo] nel diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita o dall'assegnazione dei beni

pignorati, ma anche, se muniti di titolo esecutivo, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti", osservando che da tale impostazione consegue che l'illegittimità sopravvenuta dell'azione esecutiva esercitata dal creditore procedente non comporta la caducazione del pignoramento valido, ma questo "resta quale primo atto dell'iter espropriativo proprio del creditore intervenuto munito del titolo esecutivo" laddove l'intervento sia stato svolto prima della declaratoria di illegittimità dell'esecuzione.

La Suprema Corte ha ritenuto che tale orientamento, riconducibile alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 427/2018, sia coerente con il principio della *par condicio creditorum*, che informa anche il contenuto dell'art. 500 c.p.c. e da quale deriva che "il creditore intervenuto munito di titolo esecutivo si trova in una situazione paritetica a quella del creditore procedente, potendo sia l'uno che l'altro dare impulso al processo esecutivo con il compiere o richiedere al giudice il compimento di atti esecutivi". Ancora, la Corte di Cassazione ha osservato che dalla "oggettivizzazione degli atti compiuti nel corso della procedura espropriativa", discende che la validità di tali atti prescinde dal soggetto che li ha posti concretamente in essere, purché ci sia sempre un creditore munito di titolo idoneo a giustificare l'esecuzione.

È vero che, nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato anche che il creditore procedente deve essere necessariamente "munito di titolo esecutivo nel momento del relativo compimento" del pignoramento; la Corte ha, tuttavia, chiarito che dalla impostazione oggettiva di cui si è detto, deriva che l'esecuzione debba essere sorretta da un titolo esecutivo, benché questo oggettivamente possa cambiare, senza perciò determinare interruzioni.

Osserva la Corte che le recenti modifiche normative comportano, come conseguenza, che con l'avvio, "processualmente legittimo" della "aggressione esecutiva" da parte del procedente si radica una compressione della sfera patrimoniale del debitore non delimitata dal credito dell'istante e della quale "possono beneficiare tutti gli intervenienti, anche in assenza di aggressione esecutiva autonoma". Gli atti

esecutivi danno, infatti, luogo ad un'unica sequenza, che parte dal pignoramento (da qualunque dei creditori posto in essere), per concludersi con la vendita del bene pignorato.

In conclusione, secondo la Corte di Cassazione: “ove venga meno il titolo del precedente, sembra ragionevole ritenere che il vincolo espropriativo non venga a sua volta caducato a fronte della presenza di altri creditori intervenuti titolati, il cui titolo esecutivo è in grado di legittimare il permanere della sfera patrimoniale del debitore”.

Prima di proseguire nell'analisi della sentenza delle Sezioni Unite, debbono svolgersi alcune precisazioni: nel caso esaminato dalla Suprema Corte la caducazione del titolo – decreto ingiuntivo opposto – derivava da ragioni sostanziali, riguardanti il merito della pretesa creditoria azionata; nel motivare la permanenza dell'efficacia degli atti compiuti la Corte ha valorizzato non già la legittimità, dal punto di vista sostanziale – ossia avuto riguardo alla effettiva esistenza del credito portato dal titolo esecutivo azionato – dell'esecuzione promossa dal precedente, quanto, piuttosto, la legittimità “processuale” dell'esecuzione, rilevando che il presupposto per la permanenza degli atti dell'esecuzione è da ravvisare nella “formale legittimità” della aggressione ai beni dell'esecutato.

Deve quindi verificarsi se la tesi degli oppositori (secondo cui il “difetto di legittimazione” del creditore precedente, dovuto alla cessione del credito in data anteriore alla instaurazione del giudizio, comporta la caducazione degli atti dell'esecuzione anche nel caso in cui nella procedura esecutiva siano intervenuti creditori muniti di un titolo esecutivo idoneo a legittimare l'istaurazione di un autonomo giudizio) sia coerente con i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella pronuncia in esame.

In particolare, occorre verificare se a tale conclusione si possa pervenire alla luce delle ulteriori considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite 61/2014 in relazione alla distinzione tra “difetto originario del titolo esecutivo” e difetto “sopravvenuto”.

Per quel che rileva ai fini del presente giudizio, la Corte di Cassazione ha precisato che i principi affermati in merito alla sopravvivenza degli atti esecutivi nel caso di caducazione del titolo giudiziale nelle more

dell'espropriazione non trovino applicazione unicamente nel caso di "difetto originario del titolo esecutivo". Nel chiarire a quale ipotesi si riferisca la locuzione in questione, la Corte ha osservato che si tratta di una fattispecie che si presta a specificazioni che danno luogo ad un'ampia casistica, la quale è, tuttavia, esemplificabile: (a) nelle ipotesi in cui "il titolo esecutivo giudiziale sia inficiato da un vizio genetico che lo renda inesistente o (b) nel caso in cui l'atto posto a fondamento dell'azione esecutiva non sia riconducibile *ab origine* al novero del titolo esecutivo di cui all'art. 474 c.p.c."; "non è invece assimilabile alla situazione di mancanza *ab origine* di titolo esecutivo la situazione che viene a determinarsi quando il titolo esecutivo di formazione giudiziale, che sia astrattamente riconducibile alla previsione dell'art. 474 c.p.c, comma 1, n. 1, venga meno in ragione delle vicende del processo nel quale si è formato, cioè sia caducato per fatto sopravvenuto"; quindi "ad infausta sorte sono destinati gli interventi titolati nel caso in cui il creditore procedente abbia azionato un provvedimento non idoneo, nemmeno in astratto, a fondare l'azione esecutiva - quali, ad esempio, la sentenza inesistente o di condanna generica o il decreto ingiuntivo privo di efficacia esecutiva, non anche quando il provvedimento, costituente titolo esecutivo al momento di esercizio dell'azione esecutiva, sia venuto meno per le vicende del processo nel quale si è venuto a formare" (Cass. Sez. Un. cit.).

Dalla adesione della Corte alla tesi secondo cui il processo esecutivo ha una struttura soggettiva aperta, dalla reiterata affermazione per cui, nella distinzione tra inefficacia originaria e sopravvenuta del titolo, occorra avere riguardo alla "formale legittimità" dell'azione esecutiva, oltre che dalla esemplificazione svolta dalla Corte in ordine alle ipotesi in relazione alle quali è possibile predicare il vizio della inefficacia originaria del titolo giudiziale (riconducibili ad un "vizio genetico che lo renda inesistente" o al caso in cui "l'atto posto a fondamento dell'azione esecutiva non sia riconducibile *ab origine* al novero del titolo esecutivo di cui all'art. 474 c.p.c."), si ricava, ad avviso di questo Tribunale, che il difetto originario del titolo, idoneo a comportare la inefficacia *ex tunc* dell'esecuzione (con esito "infausto", utilizzando la terminologia della Corte, anche per gli altri creditori intervenuti muniti di titolo), non possa ricondursi a

vicende che, sia pure anteriori all'esecuzione, si risolvano nella valutazione della esistenza del diritto di agire in via esecutiva in capo al creditore procedente, qualora non si tratti di circostanze rilevabili in modo oggettivo dal titolo stesso.

Ebbene, nel caso di specie l'opposto CP_1 ha dedotto nel precetto e nell'atto di pignoramento di agire in qualità di cessionario di una pluralità di crediti; al momento della iscrizione al ruolo della procedura esecutiva il creditore procedente ha depositato unicamente la copia della sentenza n. 14584/2012 emessa dal Tribunale di Milano, con cui i debitori sono stati condannati al pagamento, in favore del creditore procedente – quale cessionario – delle spese di lite.

Tale documento, anche laddove il credito portato dalla sentenza fosse stato oggetto di cessione, costituisce dal punto di vista formale, un titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'esecuzione.

La circostanza secondo cui la legittimazione processuale non coinciderebbe, secondo la tesi degli attori (non corretta quanto meno con riguardo alla credito per spese liquidato dalla sentenza revocatoria), con la legittimazione sostanziale ad agire in via esecutiva per intervenuta cessione del credito risultante dal titolo, può essere dedotta dal debitore come motivo di opposizione all'esecuzione; ma non comporta, nel caso di accoglimento dell'opposizione, la caducazione degli atti dell'esecuzione in pregiudizio anche degli eventuali creditori intervenuti.

Tale conclusione appare coerente anche con la *ratio* sottesa, secondo quanto osservato dalle Sezioni Unite, alla tesi della oggettivizzazione degli atti esecutivi: quella di consentire ai creditori muniti di titolo, che possano legittimamente riporre affidamento nella correttezza formale degli atti esecutivi già promossi da altro creditore, di intervenire in una procedura esecutiva già pendente, non solo al fine di partecipare all'eventuale distribuzione del ricavato, ma anche al fine di compiere atti di impulso dell'esecuzione, così da evitare l'inutile proliferazione delle procedure esecutive con conseguente esponenziale incremento delle spese da soddisfarsi, in via prioritaria, sul ricavato della vendita del bene pignorato.

In altri termini, ciò che rileva per la salvezza degli atti esecutivi è che il pignoramento sia stato promosso sulla base di un titolo esecutivo “formalmente” valido ed efficace e idoneo a legittimare l’esecuzione; mentre non rilevano le vicende sostanziali, le quali possono costituire motivi di opposizione all’esecuzione e rilevano nei rapporti tra il singolo creditore e il debitore, senza inficiare la legittimità formale degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, dei quali possono avvalersi i creditori intervenuti prima della eventuale declaratoria della insussistenza del diritto di agire *in executivis* in capo al precedente.

A diverse conclusioni non sembra si possa pervenire sulla base della giurisprudenza menzionata dagli opposenti in ordine alla necessità di una coincidenza tra legittimazione processuale e legittimazione sostanziale ad agire in via esecutiva, atteso che tali pronunce si riferiscono ai rapporti tra il creditore e il debitore esecutato, senza esaminare il diverso tema della eventuale permanenza degli effetti degli atti esecutivi compiuti dal creditore privo della “legittimazione sostanziale” a beneficio dei creditori intervenuti. Rigettato il primo motivo di opposizione, deve passarsi all’esame dell’opposizione svolta dai debitori in ordine alla estinzione per confusione del credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 9043/2011 di cui è attualmente titolare **CP_2** per averlo acquistato dalla società **Controparte_6** con atto di cessione del 15 luglio 2016.

Lo stesso intervenuto ha precisato di avere, con successiva scrittura privata, ceduto parzialmente alla società **Controparte_6** il medesimo credito, in relazione alla minore somma di € 40.000,00; di tale cessione dovrà, pertanto, tenersi conto in sede di distribuzione del ricavato, non essendovi controversia sul punto.

Ciò posto, gli opposenti hanno eccepito l’integrale estinzione del credito di cui **CP_2** si è reso cessionario dalla società **Controparte_6** per intervenuta confusione in data anteriore alla cessione stessa, essendosi la società **Controparte_6** impegnata ad “accollarsi” ovvero a manlevare e tenere indenni i signori **Pt_1** e **CP_1** di tutti gli esborsi derivanti dalle fideiussioni da questi rilasciate in favore di diversi istituti di credito (tra cui la fideiussione rilasciata in favore di **Orga** azionata con il decreto ingiuntivo azionato dal **CP_2** nel giudizio esecutivo).

A sostegno della domanda gli opposenti richiamano il contenuto della decisione della Corte di Appello di Firenze n. 1750/2018 che, nel giudizio di opposizione avverso un diverso decreto ingiuntivo, ottenuto da altro istituto di credito (*Orga* nei confronti di *Pt_1* e *Pt_2* la aveva accolto la domanda di manleva spiegata dai debitori nei confronti di *Controparte_6* parte di quel giudizio.

Osservano gli opposenti che detta pronuncia, in quanto successiva, doveva prevalere sul diverso accertamento contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 148/2017 – resa tra i signori *Pt_2* e *Pt_1* e la società *Controparte_6* - che, invece, aveva rigettato analoga domanda di manleva formulata nei confronti della società *Controparte_6* in relazione ad altra posizione debitoria, attesa la falsità della firma del legale rappresentante di *Controparte_6* (all'epoca lo stesso *CP_2* in calce ad un accordo, sottoscritto nel 2009, contenente l'impegno della società *CP_6* a “indennizzare, manlevare i signori *Pt_2* dai debito contratti dalla *Controparte_11* con istituti bancari e società di leasing” (cfr. pag. 15 dell'atto di citazione).

Ebbene, giova rilevare che nessuna delle parti ha prodotto l'accordo del 2009, la cui falsità, quanto alla sottoscrizione, sarebbe stata accertata dalla Corte d'Appello di Milano; gli opposenti hanno, invece, prodotto copia della sentenza della Corte d'Appello di Milano e di Firenze, nonché dell'atto di garanzia n. AA0000285AA2010-8252 stipulato da *CP_5* con il *Controparte_16* atto posto a fondamento della decisione della Corte d'Appello di Firenze (allegato Q del fascicolo degli opposenti).

L'eccezione di estinzione per confusione formulata nel presente giudizi risulta, tuttavia, infondata per le ragioni che di seguito si espongono.

Occorre rilevare che la cessione del credito determina una successione a titolo particolare nel credito; la cessione comporta, infatti, un mutamento soggettivo del rapporto obbligatorio (modificandosi il soggetto attivo del credito), mentre sul piano oggettivo l'obbligazione rimane inalterata.

Sebbene, in linea di principio, debba ammettersi che il debitore ceduto possa opporre al creditore cessionario le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente - tra queste, sia le eccezioni

relative alla validità del titolo, che le eccezioni relative a fatti estintivi o modificativi del rapporto anteriori al trasferimento del credito – nel caso di specie deve verificarsi se l'accordo del 2009 tra **Controparte_6** e i signori **Pt_1** e **Pt_2** possa comportare la estinzione per confusione del credito per cui è causa.

Ritiene il Tribunale che per rispondere al quesito occorra procedere alla qualificazione giuridica di tale accordo, descritto nel presente giudizio dagli opposenti come accordo avente ad oggetto un accollo, una manleva o, ancora, l'impegno della società **Controparte_6** a tenere indenne i debitori.

In primo luogo, occorre rilevare che la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, richiamata dagli opposenti, ha riconosciuto l'esistenza di un accordo in base al quale la società **Controparte_6** si era impegnata a manlevare e tenere indenne i debitori delle obbligazioni da questi assunte quali fideiussori della società **Controparte_11** sino alla concorrenza di un determinato importo. Tale accertamento è stato compiuto in relazione alla domanda di manleva formulata dai signori **Pt_2** e **Pt_1** con riguardo alla pretesa creditoria vantata dalla banca **Cont** e oggetto di un decreto ingiuntivo non azionato nel presente giudizio. In virtù di tale accertamento la Corte d'Appello ha condannato la società **Controparte_18** a “manlevare” i signori **Pt_1** e **Pt_2** di quanto da questi pagato a **Cont** in adempimento del predetto decreto ingiuntivo.

Sia sulla base della documentazione prodotta dagli attori, che sulla base dei rilievi svolti dalla Corte d'Appello di Firenze, deve, tuttavia, escludersi che l'accordo tra la società **Controparte_18** e i signori **Pt_2** e **Pt_1** sia riconducibile alla fattispecie negoziale dell'accollo (c.d. esterno) disciplinata dall'art. 1273 c.c. e avente ad oggetto l'accordo con cui il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito del primo.

Come noto, l'accollo disciplinato dal codice civile comporta che l'assuntore divenga obbligato principale immediatamente tenuto verso il creditore, che, d'altra parte, acquista il diritto verso il nuovo debitore.

In dottrina e in giurisprudenza si è osservato che, pur essendo produttivo di effetti tra il debitore e il terzo indipendentemente dall'adesione del creditore, solo con l'adesione del creditore (strutturalmente e

funzionalmente equiparata alla “dichiarazione di volerne profittare”) l’accollo diviene irrevocabile e genera obbligazioni verso il creditore (Cass. 9982/2004; Cass. 4482/2010).

Nel caso di specie, la documentazione in atti non consente di ritenere che le parti abbiano stipulato il contratto di accollo disciplinato dal codice civile e dal quale deriva la descritta modificazione soggettiva (dal lato passivo) dell’obbligazione (con o senza effetti liberatori), poiché non vi è prova scritta di tale accordo, né del fatto che lo stesso sia stato portato a conoscenza dei creditori.

Non vi è quindi prova alcuna di un accordo con cui la società **Controparte_6** abbia inteso assumere, direttamente nei confronti dei creditori, la stessa obbligazione gravante sui signori **Pt_1** e **Pt_2**

La pattuizione tra la società **Controparte_6** e i debitori **Pt_2** e **Pt_1**, genericamente richiamata nella garanzia **CP_16** (all. Q del fascicolo dell’opponente) potrebbe, al più essere ricondotta alla fattispecie atipica dell’accollo interno o semplice, con la quale il debitore e il terzo convengono l’assunzione del peso del debito da parte del terzo in senso meramente economico, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare, dal lato passivo, l’originaria obbligazione (Cass. 6612/1984).

Nell’accollo interno il terzo non assume la stessa obbligazione gravante sul debitore, ma si impegna nei confronti del debitore a “manlevarlo” o tenerlo indenne, nei modi previsti dall’accordo intervenuto tra le parti.

Tale ricostruzione sembra, peraltro, coerente con i rilievi svolti dalla Corte d’Appello di Firenze che, infatti, non ha accertato l’esistenza di un accollo riconducibile alla disciplina del codice civile, ma ha accertato l’esistenza di un obbligo “manleva” della società **Controparte_6** nei confronti dei soli **Pt_1** e **Pt_2**

Non essendo configurabile l’accollo ex art. 1273 c.c. dei debiti contratti dai signori **Pt_1** e **Pt_2** tra l’altro, verso la banca **Orga** deve escludersi che per effetto della cessione del 2014 si sia realizzata la riunione nella società **Controparte_6** della qualità di debitore e di creditore in relazione a tale rapporto; deve, quindi, escludersi che si sia realizzata l’estinzione di quel credito per confusione.

L'impegno a "manlevare" e tenere indenne gli obbligati principali integra, infatti, una obbligazione diversa da quella originariamente vantata da *Orga* nei confronti dei debitori e oggetto delle successive cessioni.

L'esistenza di tale di tale impegno avrebbe potuto fondare, nei limiti in cui tale eccezione sia proponibile nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondato su un titolo esecutivo, una eccezione di compensazione, la quale, tuttavia, non è rilevabile d'ufficio e non è stata tempestivamente dedotta dalla parte come motivo di opposizione.

Il rigetto delle domande complessivamente svolte dagli attori ne giustifica la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti. Per la liquidazione di tali spese deve farsi applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 in considerazione del valore effettivo dei crediti azionati da ciascun creditore, applicata la riduzione massima in relazione alla fase decisoria per tutti i convenuti e in relazione a ciascuna fase, stante il carattere sostanzialmente ripetitivo degli atti, per i convenuti *CP_2* e *Controparte_3*

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande svolte dagli opposenti *Parte_2* e *Parte_1* ;
- 2) condanna gli opposenti a rifondere ai convenuti opposti le spese di lite del presente giudizio che si liquidano: in € 12.658,00 in favore del creditore *Controparte_2* € 4.025,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge in favore di *Controparte_1* € 7.795,00 in favore del convenuto *Controparte_3*

Così deciso in Milano, in data 04.02.2022.

Il Giudice

dr.ssa Idamaria Chieffo